

1500581-64.2022.8.26.0326

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: SAMARA ELIZA LUTHERI FELTRIN NESPOLI

Comarca: Lucélia

Foro: Foro de Lucélia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO ROBERTO ESCARAMELLO

Vistos.

Razão assiste à defesa, na medida em que o ofendido, até a presente data, não ofertou representação, obstando, assim, o prosseguimento da ação penal.

Com efeito, em que pese o recebimento da denúncia e o consequente andamento do processo, cabe asseverar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lucélia

Foro de Lucélia

1ª Vara

Praça José Firpo, s/nº, . - Centro

CEP: 17780-000 - Lucélia - SP

Telefone: (18) 3551-1155 - E-mail: lucelia1@tjsp.jus.br

1500581-64.2022.8.26.0326 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 23 de novembro de 2022, faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). SAMARA ELIZA LUTHERI FELTRIN NESPOLI, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500581-64.2022.8.26.0326

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO ROBERTO ESCARAMELLO

Vistos.

Razão assiste à defesa, na medida em que o ofendido, até a presente data, não ofertou representação, obstando, assim, o prosseguimento da ação penal.

Com efeito, em que pese o recebimento da denúncia e o consequente andamento do processo, cabe asseverar que, com a inovação legislativa trazida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), transferiu-se à vítima a incumbência de manifestar o desejo de ver o autor do crime de estelionato processado (artigo 171, § 5º, do Código Penal).

Não aportando aos autos referida manifestação até o decurso do prazo de decadencial, ainda que de maneira informal, a extinção da punibilidade se torna impositiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - ESTELIONATO - INOVAÇÃO LEGISLATIVA - ART. 171, § 5º, CP (PACOTE ANTICRIME) - PRELIMINAR - ACOLHIMENTO - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA QUE SE IMPÕE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DOS RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. (TJSP; Apelação Criminal 1500129-93.2019.8.26.0444; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pilar do Sul - Vara Única; Data do Julgamento: 23/09/2022; Data de Registro: 23/09/2022)

No caso em apreço, verifica-se que os fatos e seu possível autor foram conhecidos em 24 de maio de 2022.

Dispõe o art. 103 do Código Penal que o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime.

Tratando-se de prazo material, a teor do disposto no art. 10 do Código Penal, computar-se-á o dia do começo, excluindo-se, pois, o dia final.

Desta feita, considerando que, nesta data, transcorreram exatamente 6 meses da data dos fatos, e não tendo o ofendido exercido o direito de representação, operou-se a decadência.

Como argumento de passagem, ressalto que nos demais feitos correlatos, em trâmite nesta comarca, a empresa ofendida, intimada, não ofereceu representação em face do suposto autor dos fatos, não desejando vê-lo criminalmente processado.

Em face do exposto, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado SERGIO ROBERTO ESCARAMELLO, com relação aos fatos narrados na denúncia, o que faço com fundamento nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se estes autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucelia, 23 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMARA ELIZA LUTHERI FELTRIN NESPOLI

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA